CPCV Bom Jardims — Proposta de alterações (v2 → v3)

Para revisão do José Romário antes de subir ao sistema · 29/10/2026

~~Texto riscado em vermelho~~ = sai do contrato · texto grifado em amarelo = entra no contrato · **[PENDENTE]** = valor que o senhor ainda vai informar

Resumo das alterações

#	Tema	Onde muda	O que muda
1	Energia elétrica	Cl. 11.1 (e) e nova 11.6	Empreendimento executa a rede e os postes, aprova na Equatorial e entrega a rede; ligação, tipo (mono/trifásica) e consumo ficam entre o comprador e a Equatorial
2	Água	Cl. 11.1 (d), 12.1 (c), 13.1 (b) e nova 11.7	Poço, reservatório e rede nas ruas com ponto na frente de cada chácara; **hidrômetro por conta do comprador**; fatura impressa com o m³ pela tabela CAEMA/SAAE
3	Taxa de condomínio	Quadro-Resumo item 18 e nova 14.4	De “estimada” para **fixada inicialmente em R$ 100,00** por chácara
4	Carteirinhas	Nova 14.5	1ª via gratuita para titular e dependentes; reimpressão paga
5	Área de recreação	Nova 2.5	Espaço de uso exclusivo por chácara na área de vivência, com tenda e churrasqueira; demais benfeitorias por conta do comprador
6	Esgoto (exigências, não tarifa)	Quadro-Resumo item 21, Cl. 6.2 (e), 13.1 (e) e nova 6.4	Sistema individual obrigatório em cada chácara: fossa séptica (NBR 7229) + sumidouro ou filtro anaeróbio (NBR 13969), afastamentos mínimos, projeto-padrão com anuência do SAAE, vistoria antes de ocupar, manutenção pelo comprador — base: minuta da lei municipal de chacreamento, art. 11
8	Venda na planta e aditivos	Nova Cláusula 2.6 e Quadro-Resumo	Deixa claro que a venda é na planta (obras e aprovações complementares em andamento); cada aprovação gera um aditivo: Equatorial (com os ofícios), matrículas individuais do cartório e demais licenças

#	Tema	Onde muda	O que muda
7	Liberação para investir e medição	Cl. 6.1.1 e nova 6.1.2	Só depois de quitar a entrada e pagar a 3ª parcela do financiamento; antes da liberação, vistoria de medição e locação; 1ª medição gratuita (condomínio), da 2ª em diante paga ao agrimensor credenciado

1. Energia elétrica (Equatorial)

Cláusula 11.1, alínea (e)

> e. ~~rede de energia elétrica e iluminação conforme projeto aprovado pela concessionária ({{emp_energia_especificacao}});~~ (e) sistema de distribuição de energia elétrica — rede de média e baixa tensão, posteamento, estruturas, transformadores e iluminação das vias — executado conforme projeto aprovado pela concessionária EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ({{emp_energia_especificacao}}), com previsão de atendimento em tensão monofásica e trifásica;

Nova Cláusula 11.6

> 11.6. Concluída, vistoriada e energizada a rede, ela será incorporada à concessionária Equatorial Maranhão, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa n.º 1.000/2021), passando a operação, a manutenção e o fornecimento de energia elétrica à sua responsabilidade exclusiva. Competem ao(à) COMPRADOR(A), diretamente perante a concessionária e conforme as normas técnicas desta: (a) o pedido de ligação da unidade; (b) a escolha do tipo de fornecimento — monofásico, bifásico ou trifásico — conforme a carga que pretende instalar; (c) o padrão de entrada e o ramal da unidade; e (d) o pagamento das faturas de consumo. A VENDEDORA não responde pela continuidade, pela qualidade nem pelas tarifas do fornecimento após a incorporação da rede.

2. Água (poço, rede e hidrômetro)

Cláusula 11.1, alínea (d)

> d. abastecimento de água por {{emp_agua_especificacao}}, com outorga do órgão estadual, cloração e reservação mínima de 24 horas de consumo, ~~com hidrômetro por chácara;~~ com rede de distribuição em todas as vias e ponto de alimentação (ramal com registro) deixado na testada de cada chácara;

Nova Cláusula 11.7

> 11.7. A aquisição e a instalação do hidrômetro e do cavalete da unidade são de responsabilidade e às expensas do(a) COMPRADOR(A), que solicitará a ligação à administração do sistema de água. O consumo será medido individualmente e cobrado mensalmente por fatura impressa entregue a cada condômino, com o valor do metro cúbico (m³) e do consumo mínimo correspondentes à **média aritmética simples, faixa a faixa, das tarifas residenciais** praticadas na região pela CAEMA e pelo SAAE de Açailândia, conforme o **Anexo VIII — Tabela tarifária de água (origem das taxas)**, recalculada sempre que qualquer dessas tabelas for reajustada, mediante simples comunicação ao(à) COMPRADOR(A) com a nova tabela. A fatura não paga, após notificação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, autoriza a suspensão do fornecimento até a regularização.

Cláusula 12.1, alínea (c) — obrigações da VENDEDORA

> c. ~~manter o sistema de abastecimento de água até sua transferência ao SAAE ou à associação, na forma do instrumento previsto na lei municipal;~~ (c) operar e manter o sistema de abastecimento de água (poço, reservatório e rede até o ponto de alimentação de cada chácara), diretamente ou por meio da associação, emitindo as faturas de consumo na forma da Cláusula 11.7, até sua eventual transferência ao SAAE ou a outra concessionária, na forma do instrumento previsto na lei municipal;

Cláusula 13.1, alínea (b) — obrigações do(a) COMPRADOR(A)

> b. a partir da imissão na posse, arcar com o IPTU, as taxas, o consumo de água medido e faturado na forma da Cláusula 11.7, a energia elétrica perante a concessionária (Cláusula 11.6) e a contribuição associativa;

3. Taxa de condomínio (contribuição associativa)

Quadro-Resumo, item 18

> 18. Contribuição associativa — ~~Estimada em R$ {{emp_contribuicao_mensal}}/mês por chácara,~~ Fixada inicialmente em R$ 100,00 (cem reais) mensais por chácara, rateada igualmente por unidade (todas as chácaras pagam o mesmo valor), devida a partir da imissão na posse e reajustável por deliberação da assembleia (Cláusula 14ª)

Nova Cláusula 14.4

> 14.4. A contribuição associativa inicial é de R$ 100,00 (cem reais) mensais por chácara, igual para todas as unidades, devida a partir da imissão na posse. Seu valor somente será alterado por deliberação da assembleia, na forma do Estatuto (Anexo III).

4. Carteirinhas

Nova Cláusula 14.5

> 14.5. Para o controle de acesso, a associação entregará, sem custo, a primeira via das carteirinhas de identificação do titular e dos dependentes cadastrados. A emissão de nova via, por perda, extravio, dano ou inclusão posterior de dependente, será feita mediante o pagamento da taxa de reimpressão de R$ **[PENDENTE: valor da reimpressão]** por carteirinha, fixada pela administração.

5. Área de recreação de uso exclusivo

Nova Cláusula 2.5

> 2.5. Na área de vivência (Quadra F), fora da Área de Preservação Permanente, será destinado a cada chácara um espaço de uso exclusivo de aproximadamente **[PENDENTE: tamanho em m²]** m², identificado em planta própria entregue com o Mapa de Vendas (Anexo V), vinculado à unidade e transmitido com ela. O condomínio disponibilizará em cada espaço uma tenda e uma churrasqueira. Quaisquer outras benfeitorias — cabana, banheiro, quiosque, chalé ou similar — correrão por conta exclusiva do(a) COMPRADOR(A), dependerão de aprovação prévia da administração, observarão o padrão construtivo das Diretrizes de Uso (Anexo IV) e a legislação ambiental, e não geram direito de propriedade sobre a área nem de indenização. A área continua sendo de uso comum, com destinação exclusiva à unidade.

6. Esgotamento sanitário — exigências (campo próprio)

> Base: **Minuta do Projeto de Lei Municipal de Chacreamento Urbano de Açailândia (out/2026), Capítulo VI, art. 11** — dispensa a ETE coletiva em lotes a partir de 2.000 m² e torna **obrigatório o sistema individual em cada lote**: fossa séptica (ABNT NBR 7229:1993) + sumidouro **ou** filtro anaeróbio (ABNT NBR 13969:1997), com os afastamentos da legislação sanitária; projeto-padrão por profissional habilitado com anuência do **SAAE**; ocupação só depois do sistema instalado e funcionando. Esgoto **não é tarifa** no empreendimento — é exigência técnica.

Quadro-Resumo — novo item 21

> 21. Esgotamento sanitário — Não há rede coletora nem tarifa de esgoto. É obrigatório o sistema individual em cada chácara, por conta do(a) COMPRADOR(A): fossa séptica (NBR 7229) + sumidouro ou filtro anaeróbio (NBR 13969), conforme projeto-padrão com anuência do SAAE. A edificação só pode ser ocupada após vistoria do sistema (Cláusula 6.4).

Cláusula 6.2, alínea (e)

e. da implantação prévia do sistema individual de esgotamento sanitário exigido na Cláusula 6.4, dentro dos limites da própria chácara e às expensas do(a) COMPRADOR(A), sem o qual nenhuma edificação poderá ser ocupada (legislação municipal de chacreamento urbano, art. 11, § 4º).

Nova Cláusula 6.4 — Do esgotamento sanitário

6.4. O empreendimento não possui rede coletora nem Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) coletiva, dispensada pela legislação municipal de chacreamento urbano para lotes com área mínima de 2.000 m². Todo esgoto sanitário gerado na unidade deverá ser tratado e disposto dentro do próprio lote, por sistema individual de esgotamento sanitário composto, obrigatoriamente, por:

(a) **fossa séptica** (tanque séptico) dimensionada conforme a ABNT NBR 7229:1993, de acordo com o número de usuários e o uso da edificação; e

(b) **unidade de pós-tratamento e disposição final**: sumidouro, ou filtro anaeróbio seguido de sumidouro ou de vala de infiltração, conforme a ABNT NBR 13969:1997 e a capacidade de absorção do solo, comprovada por teste de percolação quando exigido.

6.4.1. Afastamentos mínimos. O sistema observará os afastamentos da legislação sanitária vigente e da ABNT NBR 7229, no mínimo: 1,50 m de construções, divisas da chácara e outro sumidouro; 3,00 m de árvores e de qualquer ponto da rede de água; 15,00 m de poços, nascentes e cursos d’água, inclusive o córrego e a sua Área de Preservação Permanente. O fundo do sumidouro e das valas de infiltração ficará, no mínimo, 1,50 m acima do nível máximo do lençol freático (ABNT NBR 13969).

6.4.2. Projeto-padrão. A VENDEDORA disponibilizará projeto-padrão do sistema individual, elaborado por profissional habilitado e submetido à anuência do SAAE, que poderá ser adotado pelo(a) COMPRADOR(A). Optando por projeto próprio, o(a) COMPRADOR(A) o apresentará com a respectiva ART/TRT do profissional responsável, para aprovação da administração antes do início da obra.

6.4.3. Vistoria e ocupação. A administração vistoriará o sistema antes do fechamento das tampas e do aterro, e a edificação somente poderá ser ocupada após a instalação e a comprovação do funcionamento adequado do sistema, sujeitando-se também à fiscalização do SAAE, órgão municipal competente.

6.4.4. Manutenção. A operação, a manutenção e a limpeza periódica (remoção do lodo da fossa por empresa licenciada, no intervalo previsto no projeto) são obrigação exclusiva do(a) COMPRADOR(A).

6.4.5. Vedações. É proibido lançar esgoto, águas servidas ou efluentes de qualquer natureza nas vias, sarjetas, rede de drenagem pluvial, áreas comuns, Área de Preservação Permanente ou no córrego, bem como ligar águas de chuva ao sistema de esgoto. A infração sujeita o(a) COMPRADOR(A) às multas do Estatuto, à obrigação de reparar o dano e às sanções administrativas e ambientais (Lei n.º 9.605/1998).

Cláusula 13.1, alínea (e) — obrigações do(a) COMPRADOR(A)

e. não usar fogo para limpeza, não lançar efluentes sem tratamento — que devem ser tratados no próprio lote, na forma da Cláusula 6.4 — e não descartar resíduos em vias, áreas comuns ou APP

(condicionantes n.º 12, 15 e 17 da licença);

7. Liberação para investir na chácara e vistoria de medição

Cláusula 6.1.1 — liberação de uso (ajuste)

6.1.1. Liberação de uso. A delimitação da chácara por cerca, muro ou qualquer outro fechamento, o início de qualquer edificação ou benfeitoria, a criação de animais e o plantio de culturas, para qualquer finalidade, só são permitidos após a quitação integral da entrada (sinal) e o pagamento da 3ª (terceira) parcela do saldo, comprovado pelo Termo de Liberação de Uso emitido pela administração depois da vistoria de medição do item 6.1.2. No pagamento integral à vista, a liberação ocorre com a compensação do preço, também precedida da vistoria de medição.

Nova Cláusula 6.1.2

6.1.2. Vistoria de medição e locação. Antes da emissão do Termo de Liberação de Uso, a administração realizará vistoria de medição e locação da chácara, conferindo os marcos, as divisas e o posicionamento correto da unidade, para que nenhuma cerca, construção ou benfeitoria avance sobre chácara vizinha, via ou área comum. A primeira medição é de responsabilidade do condomínio e não tem custo para o(a) COMPRADOR(A). Se for necessária nova medição — por marcos removidos, alterados ou não preservados, por pedido do(a) COMPRADOR(A) ou por divergência causada por ele(a) —, ela será executada pelo agrimensor credenciado pelo condomínio para esse serviço, e o valor da diligência, fixado pelo profissional e informado previamente, será pago pelo(a) COMPRADOR(A) diretamente ao agrimensor ou à administração.

Quadro-Resumo, item 19 — liberação de uso (ajuste)

19. Liberação de uso — Cercas, muros, edificações, benfeitorias, criações e plantios somente após a quitação da entrada e o pagamento da 3ª (terceira) parcela do saldo, com vistoria de medição prévia (1ª medição sem custo; as seguintes pagas ao agrimensor credenciado) (Cláusula 6ª)

8. Venda na planta e aditivos de cada aprovação

Nova Cláusula 2.6

2.6. Venda na planta. O(A) COMPRADOR(A) declara ciência de que a unidade é adquirida na planta, com a infraestrutura em execução (Cláusula 11ª) e com aprovações complementares ainda em curso junto aos órgãos e concessionárias competentes. À medida que cada uma for obtida, a VENDEDORA emitirá **termo aditivo** a este contrato, que dele passará a fazer parte integrante, independentemente de nova manifestação de vontade, salvo se alterar preço, prazo, área ou obrigação do(a) COMPRADOR(A), hipótese em que dependerá da assinatura das partes. Serão objeto de aditivo, entre outros:

> (a) a **aprovação do projeto de energia elétrica pela Equatorial Maranhão**, com cópia do projeto aprovado e de todos os ofícios, pareceres e termos emitidos pela concessionária, e, depois, o termo de incorporação/energização da rede;
>
> (b) a **abertura das matrículas individuais** das chácaras no Registro de Imóveis, com a indicação do número da matrícula da unidade, que substituirá a referência à matrícula-mãe em todos os efeitos deste contrato;
>
> (c) a outorga de uso da água, a Licença de Operação e demais licenças ambientais, o termo de vistoria municipal das obras (Cláusula 11.5) e qualquer outra aprovação que modifique ou complemente as informações do Quadro-Resumo e dos Anexos.
>
> Parágrafo único. Os aditivos serão enviados ao(à) COMPRADOR(A) pelos contatos do Quadro-Resumo, com assinatura eletrônica quando exigida, e ficarão disponíveis no sistema, com os documentos que os originaram.

Quadro-Resumo — novo item 20

> 20. Venda na planta — Unidade vendida com obras de infraestrutura em execução e aprovações complementares em curso (Equatorial, matrículas individuais, licenças e vistoria municipal). Cada aprovação gera termo aditivo com os respectivos documentos (Cláusula 2.6).

Pontos de atenção (recomendo conferir antes de subir)

0. ⚠️ **Registro do parcelamento — o mais importante.** A Cláusula 2.2 do contrato atual declara que o parcelamento **já está aprovado pelo Município e registrado no Registro de Imóveis**, porque a Lei n.º 6.766/1979 **proíbe vender lote de parcelamento não registrado** (art. 37) e trata isso como **crime** (art. 50, I), com nulidade do contrato e devolução dos valores. A "venda na planta" da nova Cláusula 2.6 está redigida para obras e aprovações **complementares** (energia, matrículas individuais, licenças, vistoria), **com o parcelamento já registrado**. Se o registro do parcelamento ainda não saiu, o contrato não pode ser assinado nem receber pagamento até sair: nesse caso o caminho é só lista de interesse/reserva **sem pagamento**. Recomendo confirmar o número do registro (item 6 do Quadro-Resumo) com o cartório e com o advogado antes do lançamento de 14/11.

1. **Natureza da Quadra F.** O espaço exclusivo só é possível se a Quadra F for área **privada do empreendimento** (área comum da associação). Se ela consta no projeto aprovado como **área pública doada ao Município**, o uso exclusivo não pode ser concedido. Convém conferir no quadro de áreas e na matrícula.

2. **APP do córrego.** A Quadra F inclui a Área de Preservação Permanente. Nenhum espaço exclusivo nem benfeitoria pode ficar dentro da APP (Código Florestal, Lei n.º 12.651/2012). Por isso a redação diz "fora da APP".

3. **Chalé ou casa na área comum.** Construção fechada e permanente em área comum costuma gerar conflito na assembleia e pode exigir aprovação municipal. Sugestão: permitir apenas estruturas leves e removíveis (cabana, banheiro, quiosque) ou condicionar à aprovação da prefeitura.

4. **Estatuto e Diretrizes de Uso.** O uso exclusivo, a taxa de reimpressão e a cobrança da água também devem entrar no Estatuto (Anexo III) e nas Diretrizes (Anexo IV), para que valham perante todos os associados e

sucessores.

5. **Padrão de entrada de energia.** Coloquei o padrão de entrada da unidade por conta do comprador, que é a prática da Equatorial. Se o empreendimento for entregar o padrão instalado, essa alínea sai.

6. **Corte da água por falta de pagamento.** Incluí a suspensão após 30 dias de aviso. É usual e protege a associação; se preferir, essa frase sai.

7. **Esgoto — lei ainda em minuta.** As exigências da Cláusula 6.4 seguem a **minuta** do Projeto de Lei de Chacreamento (documento “sob análise”). Por isso o contrato cita “a legislação municipal de chacreamento urbano” sem número; quando a lei for sancionada, o número entra no campo {{emp_lei_municipal}} e, se o texto final mudar, ajusta-se por aditivo. O **projeto-padrão** da fossa/sumidouro com anuência do SAAE precisa ser providenciado pelo empreendimento (art. 11, § 1º) — vale fazer com um croqui de locação na chácara, respeitando os 15 m do poço coletivo (A03) e do córrego.

8. **Agrimensor credenciado.** Convém definir no Estatuto/Regimento quem credencia o agrimensor e publicar a tabela da diligência, para o valor não ser questionado depois.

Valores que faltam (o senhor informa e eu completo)

Campo	Onde entra
✅ Resolvido — Anexo VIII pronto: média CAEMA × SAAE (até 10 m³ R$ 31,54; 11–20 R$ 5,72/m³; 21–30 R$ 8,14; 31–50 R$ 10,54; acima de 50 R$ 15,94)	Cl. 11.7 e Anexo VIII
Taxa de reimpressão da carteirinha	Cl. 14.5
Tamanho do espaço exclusivo (m²) e planta da Quadra F	Cl. 2.5 e Anexo V

Novo anexo: Anexo VIII — Tabelas tarifárias de água (CAEMA e SAAE de Açailândia), anexado ao contrato junto com o Estatuto e as Diretrizes. Quando as tabelas forem reajustadas, o sistema troca o anexo e avisa os compradores.

Depois da aprovação: aplico as alterações no modelo do contrato (CPCV v3). Isso vale para o PDF que o corretor gera e para os campos de preenchimento padrão do empreendimento: valor do m³, taxa de reimpressão e área exclusiva viram campos editáveis no cadastro do empreendimento. Contratos já assinados não mudam.